

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1241/2535

นางสมพร คำชะ

โจทก์

นางน้อย ทรัพย์ล้ำหรือทรัพย์ล้ำ

จำเลย

นางน้อย ทรัพย์ล้ำหรือทรัพย์ล้ำ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

คดีที่มีทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาทแม้จะเป็นคดีเกี่ยว
ด้วยอสังหาริมทรัพย์ก็ต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 12) พ.ศ.

2534มาตรา 18

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้มีทุนทรัพย์ชั้นฎีกาไม่เกิน 200,000
บาท ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 248 ที่แก้ไขแล้ว จำเลยฎีกาว่าโจทก์เพียงแต่ครอบครองที่ดินพิพาทแทน
เท่านั้นเป็นฎีกาที่ได้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานอันเป็นปัญหาข้อเท็จจริง ต้อง
ห้ามตามตัวบทกฎหมายดังกล่าว จึงไม่รับฎีกา

จำเลยเห็นว่า ฎีกาของจำเลยแม้จะเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงแต่เป็นเรื่อง
เกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งได้รับยกเว้นตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรค 2 โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณา
พิพากษาต่อไป

หมายเหตุ ทนายโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ที่ดินพิพาทตาม น.ส.3 ก. เลขที่ 421 ตั้งอยู่ที่ตำบลท่า
พล อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ เนื้อที่ 1 ไร่ 3 งาน 23 ตารางวา เป็น
ของโจทก์ ห้ามจำเลยและบริวารเกี่ยวข้องหรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวน
สิทธิของโจทก์ในที่ดินพิพาทดังกล่าว

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 67)

จำเลยยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 69)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้มีทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาท แม้จะ
เป็นคดีเกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์ก็ต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามพระราช
บัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 12) พ.ศ.
2534 มาตรา 18 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง ค่า
คำร้องเป็นพับ

(วิฑูรย์ สุทธิประภา-อัมพร เดชศิริ-สมปอง เสนเนียม)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ